رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٤٩٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٨٠٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٧هـ

الموضوعات

غرامات - حماية البيئة - تنفيذ أو تشغيل مشروعات ذات تأثير على البيئة - عدم تقديم سجل الالتزام البيئي - الغاية من إثبات الالتزام البيئي - تطبيق النظام الساري وقت وقوع المخالفة - عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لعدم تقديم سجل الالتزام البيئي - تضمن النظام أن على الجهات والأشخاص القائمين على تنفيذ أو تشغيل المشروعات بموافاة الجهة المختصَّة وبصفة دوريَّة بما يفيد الالتزام بالأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئيَّة، ومعاقبة من يخالف ذلك - مقصد النظام من وجوب موافاة الجهة المختصَّة بما يفيد الالتزام البيئي هو المحافظة على الثروة البيئية الطبيعية وحمايتها وتطويرها ودرء التلوث عنها - الثابت عدم تقديم المدعي السجلات التي تفيد التزامه بالأسس والمعايير والمقاييس البيئية اللازمة للمدعى عليها بالمخالفة للنظام - عدم قبول احتجاج المدعي بأن النظام المستند إليه في القرار محل الدعوى قد أُلغي بصدور النظام الجديد؛ كون المخالفة والقرار محل الدعوى تم قبل سريان النظام الجديد - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
- المادة (٤٩) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ.
- المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة الصادرة بقرار وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (١/١/٤/٥/١/٩٢٤) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٣هـ.

الوَقَائِعُ

حاصل وقائع هذه الدعوى أن وكيل المدَّعي تقدَّم للمحكمة بصحيفة دعوى مفادها أن المدَّعى عليها أصدرت بحق موكله قرارها ذا الرقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/٤هـ المتضمّن تغريمها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وذلك لعدم تقديمها سجل الالتزام البيئي، وعلى ذلك يطلب إلغاء ذلك القرار. وبإحالة القضية إلى الدائرة القضائية، باشرت نظرها وعقدت للمرافعة فيها جلستان، ورد خلالها جواب المدَّعى عليها بمذكرةٍ قدَّمها ممثلها، طلب بها رفض الدعوى؛ لكون المخالفة قد ثبتت في حق المدعي بموجب محضر ضبط المخالفة المعدّ بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ، ولسلامة الإجراءات المتخذة، فإن القرار يعدّ موافقاً للواقع ولصحيح النظام. فقدَّم وكيل المدَّعي مذكرةً لم تخرج في جوهرها عمَّا تضمنته صحيفة الدعوى. وبجلسة هذا

اليوم قرر الأطراف اكتفاءهم، فقررت الدائرة القضائيَّة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما أقام المدعي هذه الدعوى بُغية الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها ذي الرقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/٤هـ المتضمن تغريمها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختصُّ المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصَّت على اختصاصها بالفصل في: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع". وأمَّا عن قبول الدعوى شكلاً، فلمَّا كان الثابت أن المدَّعي قد تبلَّغ بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٧هـ، وأن الدعوى رُفعت

أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧هـ، وفق البيانات المدونة بملف الدعوى؛ فإنها تكون مرفوعةً خلال الأجل المنصوص عليه في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، المعدلة بموجب الأمر السامي ذي الرقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ التي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقةً بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم"، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الإجرائية المقررة شرعاً ونظاماً فهي مقبولة شكلاً. وأمَّا عن موضوع الدعوى، فلمَّا كان وكيل المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها ذا الرقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/٤هـ المتضمن تغريمها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وذلك لعدم تقديمها سجل الالتزام البيئي، في حين أن المدَّعى عليها تدفع بسلامة الإجراءات المتخذة في حق المدعي، وبما أن رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة واللجان على اختلاف طبيعتها ترتكز أساساً على فحص

مشروعيتها والتأكد من مدى صحتها بدقة في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام، وما يستتبع ذلك من البحث عما قد يعتري القرار من عيوب الإلغاء المقررة فقهاً وقضاءً. وبتفحص الدائرة القضائيَّة لما شمله القرار محل الدعوى، فقد استبانَ لها مخالفة المدَّعي بعدم تقديمه واحتفاظه بالسجلات التي تفيد التزامه بالأسس والمعايير والمقاييس البيئية اللازمة، والتي نصَّ النظام على لزوم تقديمها والاحتفاظ بها؛ وذلك في سبيل تحقيق مقصد المحافظة على الثروة البيئية الطبيعية وحمايتها وتطويرها، ودرء التلوث عنها؛ مما ينجم عنه تحقيق مصلحة حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرَّة بالبيئة؛ تأسيساً على الملحق (٥-٥) بالنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ، وجاء فيه ما نصَّه: "تقوم الجهات العامَّة والمعنيَّة والأشخاص القائمون على تنفيذ أو تشغيل المشروعات بموافاة الجهة المختصَّة وبصفة دوريَّة بما يفيد التزامها بالأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئيَّة"، وتأسيساً على المادة (١٨-٢) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، ونصَّها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدَّ ينصَّ عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال". ولا ينال من ذلك ما ذكره المدَّعي من أن النظام قد أُلغي بصدور نظام البيئة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦٥/م) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ؛ لأن سريان النظام الجديد ونفاذه مُعلَّق ومُقيَّد بمضي (١٨٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة كما نصَّت على ذلك المادة التاسعة والأربعون من

النظام المشار إليه، ونصَّها: "يُعمل بالنظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة"، فالنظام قد دخل في حيز التنفيذ بعد مضي المدة السابقة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٦هـ، وهذا التاريخ هو الحدّ الفاصل بين نهاية سريان النظام القديم، وبداية سريان النظام الجديد؛ وعليه فإن الدعوى برمتها خاضعة لرهن أحكام النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ؛ لصدور المخالفة ووقوع الجزاء حال سريانه؛ وعليه فقد حكمت الدائرة القضائيَّة بالمنطوق أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.